CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR – GRADUAÇÃO

FACULDADE INBEC / INEC

Pelo presente instrumento particular, obedecendo ao ordenamento jurídico pátrio, em especial ao Código Civil e à legislação aplicável à prestação de serviços educacionais, de um lado, a FACULDADE INBEC, mantida pelo Instituto Nacional de Educação Continuada LTDA – INEC, sociedade empresária privada com fins lucrativos, com sede e foro no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.828.292/0001-41, neste ato representada por seu representante legal, ANTÔNIO BITENCOURT NOBRE, Diretor Geral, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, EDILBERTUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.986.499/0001-59, com sede à Rua Dr. José Lourenço, nº 2500, Sala A, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) FRANCISCO EDILBERTO FIRMINO DA FONSECA, nacionalidade brasileira estado civil casado, profissão empresário portador(a) do CPF nº 029.370.243-86 doravante denominada CONTRATADA, por meio da qual serão emitidas as Notas Fiscais e realizados os pagamentos decorrentes da prestação dos serviços objeto deste contrato, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Professor – Graduação, mediante as cláusulas e condições seguintes.

QUALIFICAÇÃO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Para fins de identificação do profissional responsável pela execução técnica e acadêmica dos serviços contratados pela CONTRATADA, fica qualificado o(a) Professor(a) FRANCISCO EDILBERTO FIRMINO DA FONSECA, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão empresário, portador(a) do CPF nº 029.370.243-86, residente e domiciliado(a) à Rua Cap Manoel Medeiros 1325 casa 38 – Centro Pacatuba CE, doravante denominado(a) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL. O(A) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL não integra o polo contratual como CONTRATADO(A), permanecendo a CONTRATADA como única responsável contratual perante a CONTRATANTE.

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços educacionais de docência em curso de graduação da CONTRATANTE, a serem executados pelo(a) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL acima qualificado(a), conforme as especificações abaixo, que integram o próprio corpo deste instrumento:

Curso: ADS – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina(s): DESENVOLVIMENTO MOBILE

Período: SEGUNDO SEMESTRE DE 2026/ Turma: ESN 1

Período de prestação: 23/09/2026 a 16/12/2026

Quantidade de encontros / aulas: DEZENOVE (13)

Carga horária / Total hora aula: SESSENTA (60) HORAS

Valor da hora-aula: R$ 80,00

Valor total estimado: R$ 4.800,00

Modalidade das aulas: ☒PRESENCIAL ☒VIRTUAL ☐HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL)

Local das aulas presenciais, quando aplicável: FACULDADE INBEC

Dias e horários: as quartas-feiras à noite.

Prazo para entrega do diário de classe e registros acadêmicos: Dois (02) dias após realização das aulas

Forma e prazo de pagamento: Transferência bancária no 10º dia útil do mês subsequente as aulas

Parágrafo Primeiro: A modalidade de execução das aulas presenciais, deverá ser necessariamente definida neste instrumento, mediante o preenchimento do campo acima, prevalecendo essa definição sobre qualquer informação constante de documento complementar, comunicação, programação, planilha ou anexo eventualmente utilizado pelas partes.

Parágrafo Segundo: As aulas serão ministradas com especial zelo e responsabilidade, observando a grade curricular, ementa, projeto pedagógico e orientações acadêmicas da CONTRATANTE, de modo a contribuir para a excelência educacional dos cursos.

Parágrafo Terceiro: As informações específicas de curso, disciplina, turma, período, carga horária, remuneração, modalidade, local, dias e horários constantes desta Cláusula Primeira integram o contrato para todos os fins e prevalecerão sobre qualquer documento acessório ou informação divergente.

VÍNCULO JURÍDICO E AUTONOMIA

CLÁUSULA SEGUNDA: A relação jurídica entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA é de prestação de serviços de natureza civil/comercial, realizada por pessoa jurídica regularmente constituída, sem exclusividade e sem subordinação jurídica, podendo a CONTRATADA prestar serviços a outras instituições, observadas as condições deste instrumento e a legislação aplicável.

§ 1º: A execução das atividades docentes será realizada pelo(a) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL qualificado(a) neste contrato, que atuará em nome e por conta da CONTRATADA. A substituição do(a) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL somente poderá ocorrer mediante prévia anuência da CONTRATANTE.

§ 2º: A indicação do(a) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL não descaracteriza a natureza da contratação da CONTRATADA como pessoa jurídica, nem implica, por si só, vínculo empregatício entre o(a) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL e a CONTRATANTE.

§ 3º: A CONTRATADA declara possuir regularidade cadastral, fiscal e empresarial para a emissão das Notas Fiscais relativas aos serviços contratados, responsabilizando-se pelos tributos, encargos e obrigações decorrentes de sua atividade empresarial, ressalvadas as retenções que legalmente devam ser efetuadas pela CONTRATANTE.

DEMAIS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA

Eventuais falhas, prejuízos ou inadimplementos decorrentes da prestação dos serviços serão tratados de acordo com a legislação aplicável e com as disposições deste contrato, respeitados os direitos e obrigações de cada parte.

CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA, sempre que possível, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, eventual impossibilidade de realização das aulas contratadas, propondo, quando cabível, a remarcação para data posterior compatível com a agenda das partes.

Parágrafo Único

A remarcação deverá ser formalizada entre as partes. Na hipótese de cancelamento ou não realização da aula por iniciativa da CONTRATANTE, serão observados os valores efetivamente devidos pelos serviços já prestados, sem prejuízo de eventual ajuste específico entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato vigorará de 23/09/2026 a 16/12/2026, abrangendo, em princípio, a quantidade de encontros e a carga horária indicadas na Cláusula Primeira. Caso a prestação recaia em feriado, as partes deverão ajustar previamente a realização ou remarcação da atividade, sem prejuízo financeiro dos serviços efetivamente prestados, conforme pactuação.

§ 1º

O prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante aditivo contratual escrito, firmado pelas partes, podendo o aditivo estabelecer novas disciplinas, turmas, cargas horárias, valores, datas e demais condições.

§ 2º

O presente instrumento poderá ser rescindido sem justo motivo por qualquer das partes mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento dos serviços já realizados e das obrigações já constituídas.

CLÁUSULA SEXTA

Pela prestação dos serviços, a CONTRATADA receberá a remuneração correspondente ao valor da hora-aula definido na Cláusula Primeira, conforme a quantidade de horas efetivamente contratadas e/ou realizadas e o valor total estimado ali indicado.

§ 1º

O pagamento será realizado exclusivamente à CONTRATADA, mediante transferência bancária para conta de titularidade da pessoa jurídica, indicada formalmente à CONTRATANTE, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal e o cumprimento das demais condições previstas neste contrato.

§ 2º

A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados, observando a legislação tributária aplicável. O pagamento será efetuado exclusivamente à pessoa jurídica indicada na qualificação deste instrumento, não sendo realizado pagamento diretamente ao(à) PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL.

§ 3º

Serão efetuadas as retenções tributárias e demais retenções legalmente exigíveis sobre a Nota Fiscal, quando aplicáveis, cabendo à CONTRATADA manter sua regularidade fiscal e cumprir as obrigações tributárias decorrentes de sua atividade.

§ 4º

A contraprestação financeira será paga conforme prazo definido na Cláusula Primeira, desde que cumpridas as condições documentais previstas neste contrato.

§ 5º

A CONTRATADA deverá assegurar a entrega do diário de classe e demais registros acadêmicos exigidos pela CONTRATANTE no prazo máximo definido na Cláusula Primeira.

§ 6º

O atraso na entrega da documentação necessária ao processamento do pagamento poderá suspender o prazo de pagamento até a regularização, sem caracterizar mora da CONTRATANTE pelo período correspondente.

§ 7º

A CONTRATADA será responsável pelas obrigações tributárias, fiscais e empresariais decorrentes da emissão das Notas Fiscais e do recebimento dos valores contratados, inclusive quanto ao ISS, quando aplicável, observada a legislação vigente e as retenções eventualmente realizadas pela CONTRATANTE.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SÉTIMA: Além das demais obrigações previstas neste contrato, são obrigações da CONTRATADA:

• Cumprir as obrigações deste contrato, zelando pela boa reputação e pela imagem institucional da CONTRATANTE.

• Ministrar aulas contextualizadas, atualizadas e aprofundadas, de acordo com a ementa, o projeto pedagógico e as orientações acadêmicas aplicáveis.

• Utilizar, quando necessário e com razoabilidade, recursos de multimídia, som, computadores e demais recursos disponibilizados ou autorizados pela CONTRATANTE.

• Disponibilizar notas, trabalhos, frequência e demais registros acadêmicos no portal ou sistema indicado pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.

• Após a aprovação deste contrato e dos documentos profissionais pelo Setor Acadêmico da CONTRATANTE, participar das atividades docentes como professor(a) convidado(a), alinhando previamente sua participação com a CONTRATANTE e observando sua disponibilidade de agenda.

• Enviar documentos comprobatórios das titulações acadêmicas, experiências e demais documentos solicitados para fins acadêmicos e regulatórios.

• Zelar pela qualidade dos serviços prestados e, quando comprovadamente constatada deficiência docente ou não atingidos os parâmetros de qualidade previamente definidos entre as partes, realizar eventual reposição ou atividade pedagógica corretiva que seja razoável e compatível com o objeto contratado.

• Considerar, para fins de avaliação da qualidade docente, as avaliações realizadas pelos alunos por meio de instrumento específico disponibilizado pela CONTRATANTE, sem prejuízo de outros critérios acadêmicos objetivos.

• Quando expressamente contratado e aplicável à disciplina/curso, receber, corrigir e avaliar Monografias, TCCs e/ou Artigos Científicos, podendo atuar como Orientador e Tutor Técnico-Pedagógico, utilizando as metodologias vigentes e observando as regras acadêmicas da CONTRATANTE.

§ 1º: A inexecução total ou parcial das obrigações previstas neste contrato poderá ensejar medidas corretivas e, conforme a gravidade e a legislação aplicável, rescisão contratual.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato:

• Cumprir e fazer cumprir as obrigações assumidas neste instrumento.

• Definir e disponibilizar as diretrizes acadêmicas, projeto pedagógico, ementa, frequência, dias e horários das aulas.

• Fornecer à CONTRATADA, em tempo razoável, as informações e orientações necessárias à execução dos serviços.

• Disponibilizar os meios e sistemas institucionais necessários para lançamento de notas, frequência e materiais, quando de responsabilidade da CONTRATANTE.

• Efetuar o pagamento da remuneração pactuada, observadas as condições e os documentos previstos neste contrato.

RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA NONA: O presente contrato poderá ser rescindido:

• por mútuo acordo entre as partes, mediante instrumento escrito;

• sem justo motivo, mediante aviso prévio escrito de 60 (sessenta) dias;

• imediatamente, em caso de descumprimento contratual grave, observada, quando cabível, notificação para saneamento da irregularidade;

• nas demais hipóteses previstas na legislação aplicável.

§ 1º: Na hipótese de rescisão sem justo motivo por iniciativa da CONTRATADA, serão devidos os valores correspondentes aos serviços já efetivamente prestados, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos comprovadamente decorrentes do descumprimento do aviso prévio ou de obrigações contratuais.

§ 2º: Em caso de descumprimento contratual, a parte prejudicada poderá notificar a outra para regularização, quando a natureza da obrigação permitir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou em prazo razoável definido na notificação, sem prejuízo das medidas cabíveis.

CONFIDENCIALIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes obrigam-se a manter sigilo sobre informações, documentos, materiais, dados, processos, metodologias, informações acadêmicas, administrativas, financeiras ou estratégicas a que tenham acesso em razão deste contrato, utilizando-as exclusivamente para fins diretamente relacionados à sua execução.

§ 1º: É vedado repassar tais informações a terceiros, pessoas físicas não envolvidas na execução deste contrato ou pessoas jurídicas, inclusive subcontratadas, sem autorização prévia, expressa e formal da CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses de obrigação legal ou ordem de autoridade competente.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cada parte compromete-se a cumprir a legislação aplicável à proteção de dados pessoais na execução deste contrato, inclusive a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), quando aplicável.

§ 1º: A CONTRATADA compromete-se a tratar dados pessoais somente na medida necessária à execução das atividades contratadas e a limitar o acesso aos dados pessoais a pessoas que efetivamente necessitem deles para o desempenho de suas funções.

§ 2º: A CONTRATADA deverá adotar medidas razoáveis de segurança para evitar acesso não autorizado, perda, alteração, divulgação ou qualquer tratamento inadequado dos dados pessoais a que tiver acesso.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes declaram possuir capacidade e legitimidade para celebrar o presente contrato e afirmam que não existe impedimento legal que inviabilize sua celebração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATANTE terá direito de regresso em face da CONTRATADA quando houver condenação ou prejuízo comprovadamente decorrente de ato ou omissão praticado com culpa ou dolo pela CONTRATADA, observados o nexo causal e os limites da legislação aplicável.

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Eventuais controvérsias decorrentes deste contrato serão solucionadas preferencialmente por negociação entre as partes. Persistindo o conflito, as partes poderão, de comum acordo e mediante convenção de arbitragem válida, submetê-lo à arbitragem, quando juridicamente cabível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Não sendo adotada a arbitragem, ou sendo esta juridicamente inviável ou não havendo convenção de arbitragem válida, fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, ressalvadas as hipóteses de competência absoluta previstas em lei.

Parágrafo Único: A existência de cláusula de eleição de foro não impede que as partes, de comum acordo e por escrito, optem pela arbitragem para determinada controvérsia, desde que observados os requisitos legais.

INTEGRALIDADE E PREVALÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente instrumento contém todas as condições essenciais da contratação, inclusive as informações específicas da prestação de serviços anteriormente previstas em anexo, que foram incorporadas ao corpo contratual. Em caso de divergência entre o corpo deste contrato e qualquer documento complementar, planilha, programação, comunicação ou anexo eventualmente utilizado, prevalecerão as disposições deste contrato.

Parágrafo Único: Eventuais alterações de curso, disciplina, turma, carga horária, modalidade, local, datas, horários, remuneração ou demais condições essenciais deverão ser formalizadas por escrito, mediante instrumento assinado pelas partes, quando implicarem alteração deste contrato.

Por estarem de boa-fé e de pleno acordo com as condições acima, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos.

Fortaleza/CE, 30 de setembro de 2026.

CONTRATANTE

_____

INEC / Faculdade INBEC
CNPJ: 32.828.292/0001-41
Diretor Geral

CONTRATADA – PESSOA JURÍDICA

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO EDILBERTO FIRMINO DA FONSECA
Data: 30/09/2026 16:28:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

EDILBERTUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CNPJ: 46.986.499/0001-59
Representante: Professor(a) Responsável

TESTEMUNHA 1

_____

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2

_____

Nome: _____

CPF/RG: _____